

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ THỊ TRƯỜNG CARBON Ở VIỆT NAM

Biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XXI, buộc các quốc gia phải thay đổi cách tiếp cận trong phát triển kinh tế theo hướng bền vững và ít phát thải hơn. Trong bối cảnh đó, thị trường carbon nổi lên như một công cụ kinh tế quan trọng nhằm nội hóa chi phí môi trường thông qua cơ chế định giá carbon. Thông qua việc cho phép các chủ thể mua bán quyền phát thải khí nhà kính, thị trường carbon không chỉ góp phần giảm chi phí tuân thủ mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ và chuyển dịch sang nền kinh tế xanh. Đối với Việt Nam, việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon không chỉ là yêu cầu nội tại của nền kinh tế mà còn là nghĩa vụ quốc tế khi tham gia các cam kết về biến đổi khí hậu, đặc biệt là mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Về mặt lý luận, thị trường carbon được thiết kế chủ yếu dưới hai hình thức là hệ thống mua bán phát thải (Emissions Trading System – ETS) và thuế carbon. Trong đó, ETS hoạt động dựa trên nguyên tắc “cap-and-trade”, tức là Nhà nước đặt ra một mức trần phát thải và phân bổ hạn ngạch cho các doanh nghiệp, cho phép họ giao dịch các hạn ngạch này trên thị trường. Các nghiên cứu kinh tế học môi trường đã chỉ ra rằng cơ chế này giúp đạt được mục tiêu giảm phát thải với chi phí thấp nhất, do các doanh nghiệp có chi phí giảm phát thải thấp sẽ thực hiện cắt giảm nhiều hơn và bán lại phần dư cho các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, hiệu quả của thị trường carbon phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của khung pháp lý, bởi đây là yếu tố quyết định cách thức xác lập quyền phát thải, cơ chế phân bổ hạn ngạch, cũng như hệ thống giám sát và kiểm soát thị trường. Nếu khung pháp lý không đầy đủ hoặc thiếu minh bạch, thị trường carbon có thể bị méo mó, dẫn đến tình trạng đầu cơ, gian lận hoặc không đạt được mục tiêu môi trường đề ra.

Tại Việt Nam, khung pháp lý về thị trường carbon đã bắt đầu hình thành với những bước tiến đáng kể, đặc biệt là việc ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó lần đầu tiên ghi nhận việc tổ chức và phát triển thị trường carbon trong nước. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn và lộ trình cụ thể, theo đó thị trường carbon sẽ được thí điểm trong giai đoạn 2025–2027 và vận hành chính thức từ năm 2028. Những động thái này cho thấy sự chủ động của Việt Nam trong việc tiếp cận các công cụ chính sách hiện đại nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, việc tham gia các điều ước quốc tế như Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) hay Thỏa thuận Paris cũng tạo nền tảng pháp lý quốc tế quan trọng cho việc phát triển thị trường carbon trong nước.

Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, khung pháp lý về thị trường carbon ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục. Trước hết, một trong những vấn đề cốt lõi là chưa có sự xác định rõ ràng về bản chất pháp lý của quyền phát thải khí nhà kính. Việc không xác định quyền này là tài sản, hàng hóa hay công cụ tài chính dẫn đến những khó khăn trong việc thiết kế cơ chế giao dịch, bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia và xử lý tranh chấp phát sinh. Thứ hai, hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm tra (MRV) – yếu tố then chốt đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của thị trường – vẫn chưa được hoàn thiện, đặc biệt trong bối cảnh năng lực kỹ thuật và dữ liệu còn hạn chế. Thứ ba, các quy định về vận hành thị trường, bao gồm phân bổ hạn ngạch, đấu giá, cũng như cơ chế giao dịch thứ cấp, vẫn còn mang tính khung và chưa đủ chi tiết để triển khai trên thực tế.

Ngoài ra, Việt Nam hiện chưa có một khung pháp lý đầy đủ để điều chỉnh các hoạt động tài chính liên quan đến thị trường carbon, chẳng hạn như vai trò của các tổ chức trung gian, cơ chế kiểm soát rủi ro hay các biện pháp phòng chống thao túng thị trường. Điều này đặt ra nguy cơ thị trường carbon có thể bị biến tướng thành công cụ đầu cơ nếu không được quản lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, phạm vi các ngành, lĩnh vực tham gia thị trường vẫn còn hạn chế và chưa phản ánh đầy đủ các nguồn phát thải chính của nền kinh tế. Việc thiếu cơ chế liên thông với thị trường carbon quốc tế cũng là một điểm yếu, làm giảm khả năng thu hút đầu tư và tận dụng các cơ hội từ cơ chế trao đổi tín chỉ carbon toàn cầu.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để thị trường carbon vận hành hiệu quả, cần có một khung pháp lý đồng bộ, minh bạch và có tính thích ứng cao. Liên minh châu Âu (EU) là một trong những khu vực tiên phong trong việc triển khai ETS, với hệ thống pháp luật chặt chẽ, cơ chế đấu giá hạn ngạch minh bạch và hệ thống giám sát hiệu quả. Trong khi đó, Trung Quốc mặc dù đã xây dựng thị trường carbon lớn nhất thế giới nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu. Hàn Quốc lại là ví dụ thành công trong việc chuyển đổi từ cơ chế phân bổ miễn phí sang đấu giá, đồng thời tăng cường kiểm soát thị trường. Những kinh nghiệm này cho thấy rằng, việc hoàn thiện khung pháp lý không chỉ là điều kiện cần mà còn là yếu tố quyết định sự thành công của thị trường carbon.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng Việt Nam cần thực hiện một số giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý về thị trường carbon. Trước hết, cần xác định rõ bản chất pháp lý của quyền phát thải khí nhà kính, theo hướng công nhận đây là một loại tài sản đặc biệt có thể giao dịch trên thị trường. Điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động mua bán và bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia. Thứ hai, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống MRV theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao độ chính xác và minh bạch của dữ liệu. Thứ ba, cần cụ thể hóa các quy định về vận hành thị trường, bao gồm cơ chế

phân bổ hạn ngạch, đấu giá và giao dịch thứ cấp, nhằm đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả và công bằng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng khung pháp lý cho các hoạt động tài chính liên quan đến thị trường carbon cũng là một yêu cầu cấp thiết. Nhà nước cần quy định rõ vai trò của các tổ chức trung gian, thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro và tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi thao túng thị trường. Đồng thời, cần mở rộng phạm vi các ngành tham gia thị trường, đặc biệt là các ngành có mức phát thải cao, nhằm tăng tính bao phủ và hiệu quả của chính sách. Cuối cùng, việc thúc đẩy liên kết với thị trường carbon quốc tế sẽ giúp Việt Nam tận dụng các nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải.

Tóm lại, thị trường carbon là một công cụ quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Mặc dù đã có những bước tiến ban đầu, khung pháp lý hiện hành vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện theo hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc xây dựng một thị trường carbon hiệu quả không chỉ giúp giảm phát thải mà còn tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia trong dài hạn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (APA)

1. Crépey, S., et al. (2025). *Carbon market design and financial regulation*. arXiv.
2. Dao, K. A., et al. (2025). Legal framework for emissions trading systems in Asia. *Journal of East Asia and International Law*, 18(1).
3. European Commission. (2023). *EU Emissions Trading System (EU ETS)*.
4. Nordhaus, W. (2019). Climate change: The ultimate challenge. *American Economic Review*, 109(6), 1991–2014.
5. OECD. (2021). *Pricing greenhouse gas emissions: Turning climate targets into climate action*. OECD Publishing.
6. Pham, T. T., et al. (2022). *Carbon markets in Vietnam: Policy and practice*. CIFOR.
7. Salguero, J. (2025). Carbon pricing effectiveness: A systematic review. arXiv.
8. Stern, N. (2007). *The economics of climate change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
9. Tran, T. L., et al. (2025). Emissions trading systems: Comparative legal perspectives. *Vietnamese Journal of Legal Sciences*.
10. World Bank. (2023). *State and trends of carbon pricing 2023*. World Bank.

BẢNG ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

ST T	Tác giả	Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Mức độ trích dẫn	Tính cập nhật
1	Crépey, S. et al.	arXiv	Mô hình lý thuyết, phân tích tài chính	Trung bình	Rất mới (2025)
2	Dao, K. A. et al.	Journal of East Asia & Int'l Law	Phân tích pháp lý, so sánh	Cao	Rất mới (2025)
3	European Commission	EU Publications	Phân tích chính sách	Rất cao	Mới (2023)
4	Nordhaus, W.	American Economic Review	Mô hình kinh tế lượng	Rất cao	Trung bình (2019)
5	OECD	OECD Publishing	Phân tích chính sách, tổng hợp dữ liệu	Rất cao	Mới (2021)
6	Pham, T. T. et al.	CIFOR	Nghiên cứu thực nghiệm + chính sách	Trung bình	Khá mới (2022)
7	Salguero, J.	arXiv	Tổng quan hệ thống (systematic review)	Trung bình	Rất mới (2025)
8	Stern, N.	Cambridge University Press	Phân tích kinh tế vĩ mô	Rất cao	Cũ nhưng kinh điển (2007)
9	Tran, T. L. et al.	Vietnamese Journal of Legal Sciences	So sánh pháp luật	Trung bình	Rất mới (2025)

10	World Bank	World Bank Publications	Báo cáo dữ liệu + phân tích chính sách	Rất cao	Mới (2023)
----	------------	-------------------------	--	---------	------------